

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1924/2564

นาง พ.
นาย ส.

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 21, มาตรา 24, มาตรา 25,
มาตรา 26, มาตรา 27

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของรัฐที่นิคมสร้างตนเองคำสร้อยมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกของนิคมเท่านั้นเข้าทำประโยชน์ หากสมาชิกของนิคมได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วและได้เป็นสมาชิกมาเป็นเวลาห้าปี นิคมสร้างตนเองคำสร้อยจึงสามารถออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้นได้ ซึ่งสมาชิกนิคมสามารถนำที่ดินไปขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตาม ป.ที่ดินได้ตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 6, 8 และ 11 เมื่อที่ดินพิพาทยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน นิคมสร้างตนเองคำสร้อยเพียงแต่อนุญาตจัดสรรให้จำเลยซึ่งเป็นสมาชิกเข้าครอบครองทำประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 21 และมาตรา 24 สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าครอบครอง จึงมิใช่สิทธิตาม ป.ที่ดินหรือตาม ป.พ.พ. แต่เป็นสิทธิตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ที่รัฐจัดสรรให้แก่สมาชิกของนิคมสร้างตนเองคำสร้อย โดยมีเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ดังกล่าว และสมาชิกของนิคมสร้างตนเองที่ได้รับมอบที่ดินแล้ว ต้องจัดที่ดินให้เกิดประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่อพยพครอบครัวเข้าอยู่ประจำ โดยมาตรา 27 สมาชิกต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรม

ประชาสงเคราะห์หรือผู้ที่อธิบติมอบหมาย นอกจากนี้มาตรา 15 ยังห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ หรือครอบครองที่ดินภายในนิคมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี แสดงว่า ที่ดินของนิคมสร้างตนเองจะโอนไปยังบุคคลภายนอกได้จะต้องเป็นที่ดินมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแล้วเท่านั้น และจะต้องพ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินก่อน ดังนี้ เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของนิคมสร้างตนเองคำสร้อยที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จึงเป็นที่ดินที่ต้องห้ามมิให้สมาชิกของนิคมโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินไปยังบุคคลอื่น การที่จำเลยโอนที่ดินพิพาทให้บิดาโจทก์ จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 27 (6) อย่างชัดแจ้ง สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยกับบิดาโจทก์ จึงตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 โจทก์ไม่อาจอ้างสิทธิตามสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวเข้ายึดถือครอบครอง เข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้ และไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดิน

พฤติการณ์ที่จำเลยขายสิทธิและส่งมอบที่ดินให้บิดาโจทก์เข้าทำประโยชน์ โดยย้ายภูมิลำเนาไปอยู่จังหวัดยโสธรตั้งแต่ปี 2530 เพิ่งย้ายกลับมาอยู่จังหวัดมุกดาหาร ปี 2548 ถือได้ว่าจำเลยสละสิทธิและเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 26 และมาตรา 27 (6) ทั้งยังเป็นการไปจากนิคมสร้างตนเองคำสร้อยเกินหกเดือนโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน จำเลยจึงเป็นอันขาดจากการเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองคำสร้อยและหมดสิทธิในที่ดินพิพาทและจะเรียกร้องค่าทดแทนอย่างใดมิได้

โจทก์ฟ้องขอให้สั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ 57 ราว 11 ที่มีชื่อจำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ และให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าว ขัปล่จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินห้ามเกี่ยวข้งในที่ดิน กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงนดังกล่าวนับถดัจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิกษาแก่เป็นว่า โจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ 57 ราวที่ 11 ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้งในที่ดินพิพาท และให้จำเลยชำระเงน 88,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจากวันฟ้อง (วันที่ 27 มีนาคม 2561) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นในชั้นนี้รับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่นิคมสร้างตนเองคำสร้อยจัดสรรให้ราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกเข้าทำกินตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 นายวิบูลย์ บิดาโจทก์ โจทก์และจำเลยต่างเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองคำสร้อยและได้รับจัดสรรที่ดิน วันที่ 19 สิงหาคม 2553 นิคมสร้างตนเองคำสร้อยออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค. 1) แปลงที่ 57 ราวที่ 11 เนื้อที่ 18 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย

ก่อนหน้านี้คดีนี้ จำเลยเคยมีข้อพิพาทเป็นคดีอาญากับนายไชยวัฒน์ สามิโจทก์เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้มาแล้ว 2 ครั้ง โดยเมื่อปี 2555 อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายไชยวัฒน์เป็นจำเลยในข้อหาบุกรุกที่ดินพิพาท นายไชยวัฒน์ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับ คดีถึงที่สุด แต่ปรากฏว่าหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว นายไชยวัฒน์ยังไม่ยอมออกจากที่ดินและครอบครองทำประโยชน์โดยปลูกต้นมันสำปะหลังเรื่อยมา จนกระทั่งปี 2561 จำเลยจึงฟ้องนายไชยวัฒน์ในข้อหาบุกรุกที่ดินพิพาทและทำให้เสียทรัพย์อีกครั้งหนึ่งเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 488/2561 ศาลชั้นต้นเห็นว่าการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทของนายไชยวัฒน์เป็นผลสืบเนื่องมาจากการบุกรุกในคดีก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว สิทธิในคดีอาญามาฟ้องของโจทก์จึงระงับไป พิพากษายกฟ้อง โดยในช่วงปี 2558 ถึงปี 2561 ที่โจทก์ นายไชยวัฒน์ กับจำเลยมีคดีพิพาทกันนั้น นิคมสร้างตนเองคำสร้อยได้สั่งห้ามมิให้บุคคลใดเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ คดีอาญาดังกล่าวถึงที่สุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และจำเลยนำสำเนาคำพิพากษากับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดไปแสดง ต่อมาวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นิคมสร้างตนเองคำสร้อยจึงอนุญาตให้จำเลยเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน สำหรับคดีส่วนที่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท (น.ค. 1) แปลงที่ 57 ซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นั้นศาลอุทธรณ์ภาค 4 ให้ยกคำขอในส่วนนี้ โจทก์และจำเลยไม่ฎีกาโต้แย้ง จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4

คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยและบริวารเข้ายุ่งเกี่ยวในที่ดินพิพาทและชดเชยค่าเสียหายได้หรือไม่ เห็นว่า ข้ออ้างที่โจทก์อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องมีว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทก็เนื่องจากจำเลยได้ขายสิทธิและส่งมอบการครอบครองที่ดินที่ได้รับการจัดสรรจากนิคมสร้างตนเองคำสร้อยตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ให้แก่บิดาโจทก์ แล้วจำเลยไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งจำเลย

ให้การและนำสืบปฏิเสธ กรณีจึงเห็นควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า จำเลยขายสิทธิและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่บิดาโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยขายสิทธิในที่ดินพิพาทและส่งมอบที่ดินพิพาทให้แก่บิดาโจทก์เข้าทำประโยชน์โดยปลูกต้นสักทองเมื่อปี 2530 แล้วย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดยโสธรก่อนจะได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท (น.ค. 1) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 อย่างไรก็ตาม ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของรัฐที่นิคมสร้างตนเองคำสร้อยมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกของนิคมเท่านั้นให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมได้ หากสมาชิกนิคมได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วและได้เป็นสมาชิกมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี นิคมสร้างตนเองคำสร้อยจึงสามารถออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินให้แก่ผู้นั้นได้ ซึ่งสมาชิกนิคมสามารถนำที่ดินไปขออนุญาตออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 6, 8 และมาตรา 11 เมื่อที่ดินพิพาทยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน โดยนิคมสร้างตนเองคำสร้อยเพียงแต่อนุญาตจัดสรรให้จำเลยซึ่งเป็นสมาชิกเข้าครอบครองทำประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 21 และมาตรา 24 สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าครอบครองจึงมิใช่สิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ที่รัฐจัดสรรให้แก่สมาชิกของนิคมสร้างตนเองคำสร้อย โดยมีเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว และสมาชิกของนิคมสร้างตนเองที่ได้รับมอบที่ดินตามมาตรา 24 แล้ว ต้องจัดที่ดินให้เกิดประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่อพยพครอบครัวเข้าอยู่ประจำในที่ดิน โดยมาตรา 27 บัญญัติว่าสมาชิกนิคมสร้างตนเองจะต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมาย นอกจากนี้มาตรา 15 ยังห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์

ยึดถือ หรือครอบครองที่ดินภายในนิคมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี แสดงว่าที่ดินของนิคมสร้างตนเองจะโอนไปยังบุคคลภายนอกได้จะต้องเป็นที่ดินมีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแล้วเท่านั้น และจะต้องพ้นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินก่อน ดังนี้

เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของนิคมสร้างตนเองคำสร้อยที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จึงเป็นที่ดินที่ต้องห้ามมิให้สมาชิกของนิคมโอนสิทธิ การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินไปยังบุคคลอื่น การที่จำเลยโอนที่ดินพิพาทให้บิดาโจทก์ จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 27 (6) อย่างชัดแจ้ง สัญญาซื้อขายสิทธิในที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยกับบิดา โจทก์ จึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และ โจทก์ไม่สามารถอ้างสิทธิตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวเข้ายึดถือ ครอบครอง เข้าทำ ประโยชน์ที่ดินพิพาทได้ และไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดิน ส่วนที่โจทก์ อ้างว่า ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 จำเลยรื้อถอน ทำลาย แปลงปลูกและตั่นกล้ำมัน สำปะหลังทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายนั้น ก็ได้ความจากหนังสือของ นิคมสร้างตนเองคำสร้อยลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ว่า ระหว่างที่โจทก์ นายไชยวัฒน์ กับจำเลย มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินเป็นคดีอาญากันและยังไม่ได้ข้อยุติ ทาง นิคมสร้างตนเองคำสร้อยได้สั่งห้ามมิให้บุคคลใดเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดัง กล่าว ดังนั้น การที่โจทก์เข้าไปเตรียมแปลงปลูกและเตรียมตั่นกล้ำมันสำปะหลังใน ที่ดินจึงเป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะอ้างได้ และเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของ นิคมสร้างตนเองคำสร้อย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น แต่พฤติการณ์ที่จำเลยขายสิทธิและส่งมอบที่ดินพิพาทให้บิดา โจทก์เข้าทำประโยชน์ โดยย้ายภูมิลำเนาไปอยู่จังหวัดยโสธรตั้งแต่ปี 2530 ซึ่งต่อมา ปรากฏจากแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของจำเลยแนบท้ายคำแถลงขอปิด

หมายของโจทก์ว่า จำเลยเพียยย้ายเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ 4 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการที่จำเลยไม่อพยพครอบครัวเข้าอยู่ประจำในที่ดิน ซึ่งถือได้ว่าจำเลยสละสิทธิและเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 26 และมาตรา 27 (6) แล้ว อีกทั้งยังเป็นการไปจาก นิคมสร้างตนเองคำสร้อยเกินหกเดือนโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะได้รับหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน จำเลยจึงเป็นอันขาดจากการเป็นสมาชิกของ นิคมสร้างตนเองคำสร้อยและหมดสิทธิในที่ดินพิพาท และจะเรียกร้องค่าทดแทน อย่างใดมิได้ ตามมาตรา 13 อีกด้วย และโดยผลของกฎหมายดังกล่าว จำเลยจึงไม่ อาจอ้างหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค. 1) ที่นิคมสร้างตนเองคำ สร้อยออกให้ภายหลัง เพื่อขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้อีก และโดยที่มาตรา 28 (3) และมาตรา 29 บัญญัติให้อำนาจอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์สั่งให้สมาชิก นิคมสร้างตนเองออกจากนิคมสร้างตนเองด้วยเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 และ สมาชิกผู้นั้นจะสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองเมื่อถูกสั่งให้ออกตาม มาตรา 28 ดังนั้น จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของนิคมสร้างตนเองคำสร้อยและผู้เกี่ยวข้องที่ จะต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ และเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์ในที่ดิน (น.ค. 1) ที่ออกให้แก่จำเลยตามที่พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ พ.ศ.2511 บัญญัติไว้ต่อไป

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกา ฉบับนี้ให้นิคมสร้างตนเองคำสร้อยทราบ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(ชนากานต์ วีระพลกุล-สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ-สมชัย ฑีมาอุตมากร)

ศาลจังหวัดมุกดาหาร - นายประวิทย์ นามจุมจัง

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายปราชญ์ ทัศนศิริ

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ